
VERSORGUNGSORDNUNG**Werk Bremen-Häfen
in der Fassung vom 1. Januar 2014
(ursprünglich: 1. Januar 2008, Pensionsfonds-Modell)**

Interne Dokumenten-Nr.: K-VO-5 (Pensionsfonds) | BaFin-Az.: VA 31-Q 5232-2006/Fonds | Letzte Revision:
01.01.2014

Präambel

Die MEISSNER RHEINWERK AG gewährt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkes Bremen-Häfen ab dem 1. Januar 2008 eine betriebliche Altersversorgung über einen regulierten Pensionsfonds im Sinne des § 112 VAG. Mit der Neufassung vom 1. Januar 2014 werden redaktionelle Anpassungen und die Ergebnisse der BaFin-Prüfung 2013 eingearbeitet.

§ 1 Durchführungsweg Pensionsfonds

(1) Die Versorgung wird über einen regulierten Pensionsfonds (§ 112 VAG) durchgeführt, der der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt (BaFin-Az.: VA 31-Q 5232-2006/Fonds).

(2) Der Pensionsfonds erbringt die Versorgungsleistungen unmittelbar gegenüber den Versorgungsberechtigten. Die MEISSNER RHEINWERK AG haftet nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG subsidiär für die Erfüllung der zugesagten Leistungen.

§ 2 Art und Höhe der Versorgungsleistungen

(1) Beitragsdefinierte Zusage (DC): Der Arbeitgeber entrichtet monatlich einen Beitrag in Höhe von 3,0 % des sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelts (max. 4 × Beitragsbemessungsgrenze West) in den Pensionsfonds.

(2) Steuerliche Förderung: Die Beiträge werden im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt (Höchstbetrag 8 % der Beitragsbemessungsgrenze West). Übersteigende Beiträge unterliegen der Besteuerung nach § 40b EStG.

(3) Leistung: Die Altersrente ergibt sich aus dem angesammelten Versorgungskapital im Pensionsfonds, berechnet nach den aktuariellen Grundlagen des Fonds (Rechnungszins derzeit 0,25 % p.a., Sterbetafel DAV 2004R). Eine Mindestleistungsgarantie wird nicht gewährt; jedoch darf das angesparte Kapital bei Rentenbeginn nicht unterschritten werden (Beitragserhalt).

§ 3 Arbeitnehmer-Eigenanteil

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zusätzlich eigene Beiträge durch Entgeltumwandlung (§ 1a BetrAVG) in den Pensionsfonds einzahlen. Die Gesellschaft gewährt einen Arbeitgeberzuschuss von 15 % des umgewandelten Entgelts, soweit Sozialversicherungsbeiträge eingespart werden (§ 1a Abs. 1a BetrAVG i.d.F. BRSg 2018).

§ 4 Unverfallbarkeit

Die arbeitgeberfinanzierten Beitragsanteile sind sofort unverfallbar (§ 1b Abs. 5 BetrAVG für Pensionsfondszusagen). Eigenfinanzierte Anteile (Entgeltumwandlung) sind ebenfalls sofort unverfallbar nach § 1b Abs. 5 BetrAVG.

§ 5 BaFin-Aufsicht und PSVaG

Der Pensionsfonds unterliegt der laufenden Aufsicht der BaFin. PSVaG-Beiträge fallen für beitragsorientierte Pensionsfonds nach § 10 BetrAVG an, soweit Leistungsversprechen bestehen. Die BaFin-Rückfragen vom Frühjahr 2026 (Az.: VA 31-Q 5232-2026/0014) betreffen die Solvenzkapitalanforderungen und werden durch unsere Kanzlei federführend bearbeitet.

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese VO gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkes Bremen-Häfen, die nach dem 1. Januar 2008 eingetreten sind oder die schriftlich in den Pensionsfonds optiert haben. Änderungen dieser VO bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand ist Bremen.

Bremen-Häfen, 1. Januar 2014

Für MEISSNER RHEINWERK AG
Vorstand

Betriebsrat Werk Bremen
(Zustimmung erteilt 12.12.2013)